SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

《天地银行法》草案

刑部大学士 [3,*]

[1]地府立法委员会

通讯作者：地藏王菩萨，酆都大帝，东岳大帝，后土娘娘

本研究由地府亡魂委员会法律专项基金资助（项目编号：[地委发]0033）

ABSTRACT / 摘要 近年来，随着清明节、中元节等串通祭祀活动的生性，地府的冥币出现了严重超发，甚至出现“千亿冥币”的发行，更有甚者，阳间不法人员居然想要做空冥元[1]，为解决地府冥币秩序，维护金融市场稳定，稳定物价，积极响应依法治国、地府立法委员会委托作者起草《天地银行法》，作者实地走访了地府各个部门，吸取相关建议，认真听取了各个部委的意见，也与广大鬼民群众深入交流，现将立法草案颁布。

INDEX TERMS / 关键词 地府，立法，阴间法律。

I. 第一章 总则

本章旨在明确本法的立法宗旨、适用范围、核心原则及相关主体的基本定位，为阴间冥币发行、金融监管及阴阳两界经济往来提供根本法律遵循，保障阴间金融秩序的稳定与有序运行。

A. 第一条 立法目的

为规范阴间冥币发行、流通、兑换及相关金融活动，维护阴间金融体系的稳定与安全，防范和化解阴间通货膨胀、金融风险等各类金融隐患，切实保护亡灵的合法财产权益、交易权益及相关民事权利，促进阴阳两界经济往来的合规化、有序化，推动阴阳两界经济和谐共生、协同发展，依据《地府组织法》[2]，特制定本法。

B. 第二条 法律地位与适用范围

天地银行地府中央分行银行（以下简称“地府央行”）是阴间唯一的中央银行，依法独立享有冥币发行专属权，履行中央银行法定职责，在地府中央委员会的统一领导下，独立制定和执行阴间冥币政策，防范和化解阴间金融风险，维护阴间金融稳定。

本法适用于阴间所有冥元发行、流通、兑换、存储、信贷、监管等相关金融活动，适用于地府央行、阴间各类金融机构、亡灵、阳间祭祀主体及其他参与阴阳两界金融往来的单位和鬼魂。任何参与前述活动的主体，均应当严格遵守本法规定，接受地府央行的监管。

C. 第三条 冥币本位与核心原则

<u>阴间法定冥币名称为“冥元”，冥元为本位币</u>，具有无限法偿能力，在阴间境内的一切公共和私人债务清偿、商品交易、服务结算、价值计量等活动中，任何单位和鬼魂不得拒绝接受冥元支付。

<u>冥元的发行实行“功德准备金制度”</u>，坚决摒弃无锚定、无节制的发行模式，确保冥元的价值稳定性，从根本上遏制通货膨胀，维护冥币信用。本法所称“功德”，是指依据阴间公序良俗、善恶评判标准，由地府相关部门审核确认的，亡灵在阳间及阴间所积累的善举、德行对应的价值量化指标。

II. 第二章 组织机构

本章明确地府央行的组织形式、决策机制、独立性原则及分支机构设置，保障地府央行高效、规范、独立履行法定职责，确保冥币政策制定与执行的专业性、连续性和权威性。

A. 第四条 组织形式与决策机构

地府央行实行行长负责制，行长为地府央行的法定代表人，全面负责地府央行的日常运营、职责履行及决策执行工作。行长由阎罗王提名，报地府中央委员会批准任命，任期五年，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过两届。

地府央行设立冥币政策委员会，作为冥币政策的决策机构，由行长、副行长、地府相关职能部门负责人、阴间金融机构代表及功德评估机构代表组成，其中功德评估机构代表占比不低于三分之一。冥币政策委员会实行民主集中制，重大冥币政策的制定、调整需经三分之二以上委员表决通过方可生效。

冥币政策委员会的具体组成、议事规则、决策程序，由地府中央委员会会同地府央行另行制定实施细则。

B. 第五条 独立性原则

地府央行在依法独立执行冥币政策、履行金融监管、冥币发行等法定职责时，不受地方地府、阴间行政部门、社会团体、亡灵及阳间鬼魂的非法干涉。

任何单位和鬼魂不得强令地府央行违反本法规定制定或调整冥币政策、发放信贷、干预冥币发行与流通，不得干预地府央行的监管执法活动。地府央行有权拒绝任何非法干涉，并及时向地府中央委员会报告相关情况。

坚持独立性原则，是保障冥币政策的专业性、连续性和稳定性的核心前提，是防范行政干预引发金融风险、维护阴间金融秩序的重要基础。

C. 第六条 分支机构设置与职责

为保障冥元流通、兑换及监管工作的全覆盖，地府央行在阴间各地府行政区域（包括十八层地狱各层级、枉死城、奈何桥周边辖区、各亡灵聚居区等）设立分支机构，分支机构的设立、撤销、变更，由地府央行提出方案，报地府中央委员会批准。

地府央行分支机构履行下列职责：（一）负责辖区内冥元的发行、调拨、回笼及流通管理，保障辖区内冥币供应充足、流通顺畅；**（二）办理辖区内阳间纸钱与冥元的兑换业务，严格执行功德折算标准**；（三）对辖区内阴间金融机构的经营活动进行日常监管、合规检查；（四）排查辖区内金融风险，打击假冥币、非法兑换等违法违规行为；（五）受理亡灵及相关主体的金融投诉、咨询，维护辖区内金融消费者合法权益；（六）执行地府央行及地府中央委员会交办的其他金融工作。

III. 第三章 冥币发行与准备金制度

本章明确冥元发行的原则、程序、功德准备金制度的具体实施及发行基金的管理规范，从源头规范冥币发行行为，保障冥元价值稳定，防范通货膨胀风险。

A. 第七条 发行原则与发行计划

冥元的发行应当坚持“总量控制、适度增长、价值稳定、供需匹配”的核心原则，发行规模应当与阴间经济发展水平、亡灵人口总量及增长速度、业力转化效率、阳间祭祀投入规模及阳间输入通胀率等核心指标相适应，确保冥币供应量与社会总需求、总供给保持动态平衡。

地府央行应当在每年年末，根据当年阴间经济运行情况、下一年度发展预测，制定下一年度冥元发行计划，明确发行总量、增长率、发行节奏等核心内容，报地府中央委员会批准后实施。发行计划一经批准，不得擅自调整；确需调整的，应当重新报地府中央委员会批准。

冥元的年度发行增长率，应当综合参考以下指标确定：（一）阴间亡灵人口年度增长率；（二）业力年度转化总量及转化率；（三）阳间祭祀纸钱投放总量及同比变化；（四）阳间输入通胀率；（五）阴间商品交易总额及经济增长率。

B. 第八条 功德准备金制度

为从根本上遏制阴间通货膨胀，规范冥币发行秩序，摒弃传统烧纸钱缺乏价值支撑、易引发冥币贬值的弊端，本法创新性引入“功德准备金制度”，作为冥元发行的核心担保机制。

一、理论基础：传统阳间焚烧纸钱仅为物质层面的冥币载体，缺乏内在价值支撑，大量无序焚烧易导致阴间冥币供应量过剩，引发通货膨胀，损害亡灵合法权益。在阴间信仰体系与公序良俗中，“功德”是衡量亡灵价值、规范行为的核心尺度，具有不可替代的价值属性，以功德作为冥元发行的准备金，能够实现冥币价值与道德价值的绑定，保障冥元的信用基础。

二、具体规定：地府央行发行冥元，必须有足额的“功德储备”作为担保，功德储备金额不得低于当期冥元发行总量的80%。阳间祭祀主体焚烧的纸钱，需经地府央行及其分支机构审核，通过“功德折算”确定可兑换冥元的额度，未经审核、未完成功德折算的纸钱，不得兑换冥元。

功德折算标准由地府央行会同功德评估机构制定，根据阳间祭祀主体的德行、祭祀行为的合规性、纸钱的规范程度等因素确定，折算标准应当公开、透明、统一，并根据实际情况适时调整，调整后需及时向社会公示。

不具备功德背书、伪造变造、未取得特许印制许可的纸钱，视为“伪钞”，地府央行及其分支机构有权拒

绝兑换，并予以没收、销毁；涉嫌违法犯罪的，依法追究相关主体的法律责任。

三、法理意义：功德准备金制度的设立，将冥币发行从“物质崇拜”引导至“道德崇尚”，通过法律手段规范祭祀行为，引导阳间树立正确的祭祀观念，同时实现阴间经济的道德化回归，推动阴间形成“积善得福、诚信守法”的金融生态。

C. 第九条 发行基金管理

地府央行设立专门的发行基金保管库，负责发行基金的存储、保管、调拨工作，发行基金是指尚未投入流通的冥元半成品、成品及相关储备物资，属于地府央行专属财产，受法律保护。

发行基金的调拨必须凭地府央行统一签发的调拨命令办理，调拨命令应当明确调拨数量、用途、接收机构、运输方式等核心内容，经相关负责人签字确认后生效。任何单位和鬼魂不得擅自动用、截留、挪用、侵占发行基金，不得伪造、变造调拨命令。

地府央行应当建立发行基金管理制度，定期对发行基金进行盘点、核查，确保账实相符；对发行基金的保管、运输环节进行严格监管，防范丢失、损毁、被盗等风险。发行基金的保管、调拨情况，应当定期向地府中央委员会报告。

IV. 第四章 冥币政策工具

本章借鉴现代金融体系的冥币政策工具，结合阴间金融的特殊性，明确地府央行调节冥币供应量、稳定金融秩序的具体工具及适用场景，确保冥币政策的针对性、有效性和可操作性。

A. 第十条 焚烧利率与阴阳兑换率政策

地府央行通过调整“焚烧利率”和“阴阳兑换率”，调节阳间纸钱向冥元的兑换规模，进而调控阴间冥币供应量，实现供需平衡。

本法所称“焚烧利率”，是指阳间祭祀主体焚烧的纸钱兑换冥元时，需向地府央行缴纳的手续费率；“阴阳兑换率”，是指单位数额的阳间纸钱可兑换的冥元数额。

当阴间出现通胀压力、冥币供应量过剩时，地府央行应当提高阴阳兑换率（如1万元阳间纸钱仅可兑换1冥元），同时提高焚烧利率，减少阳间纸钱兑换冥元的规模，回笼市场流通冥币，缓解通胀压力；当阴间出现流动性不足、冥币供应量短缺，影响商品交易和经济运行时，地府央行应当降低阴阳兑换率，同时降低焚烧利率，刺激阳间祭祀投入，增加冥元投放，补充市场流动性。

焚烧利率与阴阳兑换率的调整，由地府央行冥币政策委员会提出方案，报地府中央委员会备案后实施，调整后应当及时向阴间社会及阳间相关主体公示，保障市场主体的知情权。

B. 第十一条 业力公开市场操作

地府央行在阴间债券市场开展业力公开市场操作，通过买卖“业力债券”调节基础冥币供应量，实现冥币政策目标。业力债券是指地府央行发行的、以功德储备为担保、以业力收益为付息来源的债券，期限分为短期（1年以内）、中期（1-5年）、长期（5年以上）。

当阴间流动性不足时，地府央行在阴间债券市场买入业力债券，向市场投放基础冥币，增加冥币供应量；当阴间流动性过剩、通胀压力较大时，地府央行在阴间债券市场卖出业力债券，回笼市场基础冥币，减少冥币供应量。

业力债券的发行、交易、兑付等相关规则，由地府央行另行制定，报地府中央委员会批准后实施。地府央行应当建立业力债券市场监管机制，规范债券交易行为，防范债券市场风险。

C. 第十二条 窗口指导与信贷调节

地府央行可根据阴间经济运行情况、冥币政策目标及金融风险防控需求，向阴间各类金融机构（包括冥通银行、地府储蓄所、亡灵信贷公司等）发布指导性意见，调节信贷规模、信贷投向及信贷利率，引导金融机构优化信贷结构，服务阴间经济发展。

窗口指导的主要内容包括：（一）明确当期信贷规模控制目标，引导金融机构合理控制信贷投放总量；（二）引导信贷资源向“积善之家”、合规经营的亡灵企业、阴间公共服务领域倾斜，支持阴间经济良性发展；（三）限制对有违法违规记录、恶业较多的“恶鬼”、违规经营的金融机构及亡灵主体的放贷，防范信贷风险；（四）指导金融机构调整信贷利率，适应冥币政策调控需求。

阴间各类金融机构应当遵循地府央行的窗口指导意见，合理调整信贷经营策略；对不遵循窗口指导意见、违规发放信贷的金融机构，地府央行有权采取监管措施，责令其整改。

V. 第五章 监管与法律责任

本章明确阴间金融监管的具体要求、监管职责及各类违法违规行为的法律责任，强化监管力度，严厉打击违法违规金融活动，保障本法的有效实施，维护阴间金融秩序。

A. 第十三条 反洗钱与反伪钞监管

为防范洗钱风险、遏制假冥币泛滥，维护阴间金融安全，地府央行及其分支机构应当建立健全反洗钱、反伪钞监管体系，履行反洗钱、反伪钞监管职责。

一、反伪钞监管：纸钱的印制实行特许经营制度，任何单位和鬼魂不得擅自印制、销售纸钱，印制纸钱的

企业必须向地府央行申请特许经营许可，经审核通过后，方可开展印制业务。印制的纸钱应当嵌入地府央行统一规定的“阴阳防伪码”等防伪标识，防伪标识的技术标准由地府央行制定并严格保密。

地府央行及其分支机构应当加强对纸钱印制、焚烧、兑换环节的监管，定期开展防伪检查，严厉打击制造、贩卖、焚烧假冥币的行为，对查获的假冥币，一律予以没收、销毁，并追查相关责任人。

二、反洗钱监管：对大额焚烧纸钱、大额冥元兑换、大额资金转移等行为，实行实名登记制度，相关主体应当向地府央行分支机构提供真实、准确的身份信息、资金来源及用途说明。地府央行应当建立大额交易监测系统，对可疑交易进行排查、分析，发现涉嫌洗钱的行为，及时开展调查，依法处理，并向地府中央委员会报告。

B. 第十四条 金融机构监管

地府央行对阴间各类金融机构实行准入管理、日常监管和退出管理，规范金融机构的经营行为，防范金融机构经营风险，保障金融机构稳健运行。

一、准入管理：阴间各类金融机构的设立、变更、终止，必须向地府央行提出申请，经地府央行审核批准后，方可办理相关手续。申请设立金融机构，应当具备符合本法规定的注册资本、经营场所、专业人员、管理制度及功德资质等条件。

二、日常监管：地府央行应当定期对金融机构的经营活动、财务状况、风险防控情况进行检查、评估，重点监管资本充足率、信贷质量、流动性、合规经营等情况。鉴于阴间金融机构的特殊性，金融机构的资本充足率要求引入“阴德资本”概念，即核心资本除实缴冥元资本外，还可包含经地府功德评估机构评估确认的“阴德价值”，阴德资本的评估标准、计入比例由地府央行会同功德评估机构制定。

对不符合监管要求、存在经营风险的金融机构，地府央行有权采取责令整改、限制业务范围、暂停经营、接管等监管措施；对严重违法违规、无法继续经营的金融机构，依法予以撤销。

三、退出管理：金融机构因解散、被撤销、破产等原因终止经营的，应当按照本法及相关规定，妥善处理债权债务、客户资产等事宜，接受地府央行的监督，确保退出过程平稳有序，不损害亡灵及相关主体的合法权益。

C. 第十五条 法律责任

对违反本法规定的单位和鬼魂，根据违法违规行为的性质、情节、危害程度，依法追究行政责任、刑事责任及业力责任，实行多维度惩戒，增强法律的威慑力，保障本法的严格执行。

一、行政责任：（一）对未经特许经营许可擅自印制、销售纸钱，或者印制的纸钱未嵌入防伪标识的，责令停止违法行为，没收违法印制、销售的纸钱及违法所得，并处以违法所得3倍以上5倍以下的罚款；情节严重的，吊销相关经营资格。（二）对超额度焚烧纸钱、非法兑换冥元、伪造调拨命令、擅自动用发行基金等行为，责令改正，没收违法所得，并处以相应罚款；对相关责任人予以警告、通报批评，情节严重的，取消其参与金融活动、祭祀活动的资格。（三）对阴间金融机构违规经营、不遵循窗口指导意见、资本充足率不达标等行为，责令整改，处以罚款；情节严重的，限制业务范围、暂停经营，直至撤销经营许可。

二、刑事/业力责任：（一）对伪造、变造冥元、假冥币，制造、贩卖假冥币，非法集资、洗钱等严重危害阴间金融秩序的行为，除依法追究刑事责任，判处相应刑罚外，同时施加业力惩罚。（二）业力惩罚的具体方式包括：减损相关主体的来世福报、增加其在地狱的服刑刑期、限制其在阴间的活动范围、剥夺其相关民事权利等，业力惩罚的具体标准由地府会同地府央行制定，根据违法违规行为的严重程度确定。（三）对干预地府央行依法履行职责、强令地府央行违规操作的单位和鬼魂，情节严重的，依法追究刑事责任，并施加相应的业力惩罚。

三、追责机制：地府央行及其工作人员在履行职责过程中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为，违反本法规定的，依法追究其行政责任、刑事责任；构成犯罪的，同时施加业力惩罚，确保监管职责的规范履行。

VI. 第六章 附则

A. 第十六条 术语解释

本法所称“阴间”，是指亡灵聚集、生活、开展各类活动的特定领域，包括十八层地狱、枉死城、奈何桥周边辖区、各亡灵聚居区等；“阳间”，是指人类居住、开展生产生活活动的领域；“功德”，是指依据阴间公序良俗、善恶评判标准，由地府相关部门审核确认的，亡灵在阳间及阴间所积累的善举、德行对应的价值量化指标；“业力”，是指亡灵在阳间及阴间的行为所产生的因果效应，是功德评估、业力惩罚的核心依据。

B. 第十七条 实施细则

本法的实施细则，由地府中央委员会会同地府央行制定，报相关权力机关备案后实施。实施细则应当对本法的具体条款进行细化，明确操作流程、评估标准、监管措施等内容，确保本法的可操作性。

C. 第十八条 生效日期

本法自公布之日起生效。此前阴间相关冥币发行、金融监管的规定，与本法不一致的，以本法为准。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

作者实地走访了地府各个部门，吸取相关建议，认真听取了各个部委的意见，也与广大鬼民群众深入交流，对提供意见的部门与鬼民群众予以感谢

REFERENCES

[1] 以粪之名，“以真实黄金、 纸金元宝为标的物做空冥界冥币 体系的可行性研究： 一个跨维度金融框架分析”《SHIT》，https://shitjournal.org/preprints/46bdbbbe-07e9-49ed-a5ff-67888602b589

[2] 刑部大学士，“《地府组织法》草案”《SHIT》，https://shitjournal.org/preprints/503985cb-d5e0-410d-8040-83ed0314d056